

징 계 사 항

1. 제 목 : 응급위탁진료비 지급 부적정 및 업무태만
2. 징계대상자 : ◆◆○○○병원 ◇◇▽▽진료비 담당 ◇◇◇
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은 '14.09.01. ○●○○○병원 ■■■직(정규직 전환제)로 입사하여 '15.03.01. □□□ #급으로 전환하여 '18.06.30.까지 ■■부 □□업무를 담당하였고, '18.07.01.부터 '20.06.30.까지 ◆◆○○○병원으로 전보하여 ◇◇●●부 ▮▮담당으로 근무하였으며, '20.07.01.부터 '21.06.30.까지 ◆◆◆부에서 ○○○○ 담당과 ◇◇▽▽ 지급업무를 하고, 현재는 ■■■부 ▷▷◆◆△△담당을 하고 있습니다.

◆◆○○○병원은 전상군경 등 국가유공자의 응급진료¹⁾로 발생하여 환한 진료비 지급하는 업무를 수행하고 있으며, [표 1]과 같이 2019~2021.6월까지 ##,###건 \$\$\$\$\$백만 원 응급진료비를 집행하였습니다.

[표 1] 응급진료비 집행현황(2019년~2021.6월, 집행액 기준)

(단위 : 건/백만원)

구 분	합 계	2021. 6월까지	2020년	2019년
건수	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
금액	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$

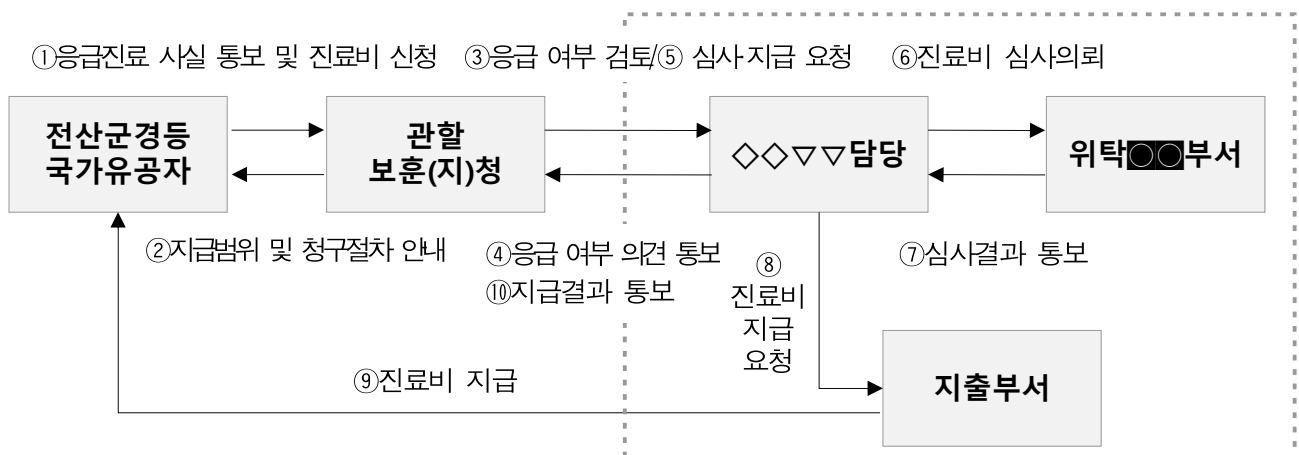
나. 관계법령 및 판단기준

「전상군경 등 응급진료비 지급에 관한 지침」 제4조, 제5조 및 제8조에 따르면 국가유공자 등이 의료기관 등에서 응급진료 받은 경우 진료사실을 관할 지방보

1) 응급진료 : 불의의 재해나 그 밖에 위급한 상태에서 즉시 필요한 처치를 하지 아니하면 생명을 보전할 수 없거나 중대한 합병증을 불러올 것으로 판단되는 환자에게 하는 진료

훈(지)청에 통보(14일 이내)하고 진료비를 먼저 납부한 후 관할 지방보훈(지)청에 응급진료 관련 구비서류(영수증, 진료비 내역서 등)를 구비하여 응급진료비 지급 신청을 하며, 관할 지방보훈(지)청장은 응급진료 해당 여부를 검토(○○병원 등 ㉠㉠㉠ 의견 수렴)하고 지급대상을 결정한 후 ○○병원에게는 응급진료비를 전자 문서와 등기우편(영수증, 진료비세부내역 등) 발송하여 지급 의뢰하고, ○○병원은 최종 등기우편물까지 받은 날로 부터 14일 이내에 「국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」 제14조의 진료비 지급 기준에 따라 심사를 하여 국가가 부담하는 응급진료비를 신청인의 계좌에 입금하도록 정하고 있습니다.

[표 2] 응급진료비 신청 및 지급 절차



따라서 ◇◇○○○병원에서는 응급진료비 관련 서류 누락 여부 및 진료내역 심사를 통해 지원 기준 해당여부 등을 검토하여 의뢰받은 날로부터 14일 이내에 신청인 계좌에 입금이 될 수 있도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 응급진료비 지급의뢰 문서 처리 부적정

「전상군경등의 응급진료비 지급에 관한 지침」 제8조에 따르면 응급진료비의 지급을 의뢰받은 ○○병원장은 14일 이내에 응급진료비 지급하여야 하고 이 경우 처리기간의 계산은 「민원 처리에 관한 법률」 제19조에 따라 첫날은 산입하고 공휴일과 토요일은 산입되지 않는다고 정하고 있습니다.

따라서, 응급진료비 지급의뢰 문서는 관할 보훈(지)청에서 지급의뢰 받은 날 부터 처리기한으로 산입되는 것을 고려하여 직원은 즉시 문서를 접수 및 처리 하여 기한을 초과로 인해 지침에 위배되지 않도록 하여야 합니다.

그런데, 위 징계대상자는 ○●■■■■보훈지청에서 2021.03.19. ○○○ 외 ##명에 대한 응급진료비 \$\$\$\$\$\$원 심사 및 지급 의뢰한 전자문서(○●■■■■보훈지청 복지과-1364)에 대해 같은 날 접수 및 결재를 받고, 추가로 지청에서 보내온 등기 우편물(영수증 등)은 근무일 기준 ##일이 경과한 2021.04.12. 최종 접수하여 상급자에게 보고를 지연하는 등 실제 근무일수 기준 #일 초과한 문서가 #,###건으로 총 #,###건의 ##%가 지연 접수된 사실이 확인됩니다.

[표 3] 응급진료비 지급의뢰 민원문서 처리 일자별 현황(청구접수 기준)

(단위 : 건/천원)

구분	합계	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	17일
건	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
금액	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$

* 자료 : ◆◆○○병원 ◆◆◆부 제출자료 재구성

(2) 심사 완료 후 지출결의 업무 부적정

◆◆○○병원 관할 지방보훈(지)청에서 의뢰한 응급진료비 지급 내역을 통합병원정보시스템(이하 'EMR시스템'이라 한다)의 ◇◇▽▽관리내역에 기본 자료(병원명, 진료일, 진료비 청구액, 입원·외래 등)를 입력하고 세부내역(행위별 세부 진료내역)을 ○○부에 서면으로 전달하여 심사의뢰를 요청하고 ○○부서는 전달된 자료를 근거로 「국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」 제14조의 진료비 지급 기준에 따라 심사를 하여 삭감이 발생 시 삭감액 및 삭감사유 등을 EMR시스템에 입력하고 심사완료(평균 1~2일 이내 소요)를 입력하게 되면 심사완료된 자료를 지출 근거로 ◇◇▽▽담당자는 공단 회계지출시스템인 통합경영시스템에 지출결의서를 작성 후 ☒☒부로 집행 요청하면 ☒☒부에서 계좌확인 및 자금사정 등을 확인(1~2일 소요) 후 신청인의 계좌로 입금하고 있습니다.

따라서, 직원은 병원의 자금 사정 등에 의한 ㉠㉠부의 집행시간을 고려해서 지출결의 근거가 완료되는 즉시 결의서를 작성하여 신청인에게 14일 이내에 지급 될 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 징계대상자는 2021.01.21. ㉠㉠㉠㉠보훈지청에서 ㉠㉠㉠의 \$\$\$\$,\$\$\$\$원 응급진료비 지급 의뢰한 건에 대해 2021.01.25. 문서를 접수하고 같은 날 EMR 시스템에 기본 자료를 입력 후 ㉠㉠부서에 심사의뢰를 하였으며, ㉠㉠부서에서는 다음 날인 2021.01.26. 진료비 중 지급 기준에 해당되지 않는 \$\$\$\$,\$\$\$\$원을 삭감하고 심사완료로 하여 지출의 근거자료가 완료되었음에도 불구하고, 징계대상자는 근무일 기준 ##일이 경과한 2021.05.03. 지출결의서를 통합경영정보시스템에 입력하여 최종적으로 2021.05.06.일 신청인 계좌에 입금되는 등 [표 4]와 같이 심사 완료 후 #일 초과하여 통합경영시스템에 지출결의서를 작성한 건수가 전체 지급건수 총 #,###건 중 ##%인 #,###건의 지출결의서가 지연되어 작성된 것이 확인됩니다.

[표 4] 응급진료비 심사완료 후 지급결의서 작성 지연 작성 현황(청구접수 기준)

(단위 : 건/천원)

구분	합계	1~2일	3~5일	6~10일	11~14일	14일 초과
건	####	###	###	###	###	###
금액	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$

* 자료 : ㉠㉠㉠㉠병원 ㉠㉠㉠부 제출자료 재구성

(3) 응급진료비 지급업무 보고 부적정

「복무규정」 제6조 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하여 상사의 명령 지시에 따라 신속·정확하게 업무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, 직원은 업무 처리함에 있어 관련 법령과 공단 제규정을 준수하고 문제점이 발생할 경우에는 상사에게 보고하고 문제 해결을 위한 상사의 명령 및 지시에 대해서 신속·정확하게 성실히 업무를 수행해야 합니다.

그런데, 직속 상사인 ○○○과장이 응급진료비 지급 기한 준수 독려와 문제 발생 여부에 대해 여러 차례의 지시와 확인을 요구하였으나, 징계대상자는 응급 진료비 지급이 14일을 초과되는 문제점이 발생하고 있는 것을 인지하고 있음에도 불구하고, ○○○과장에게 지급 지연에 대해 정확히 보고하지 않고, “문제점이 없다”, “14일 이내에 지급하도록 하겠습니다”라는 답변만 일관하였으며, 2021.06.18. 징계대상자는 출근을 하지 않은 상태에서 ○○○과장이 출근해서 보니 징계대상자의 개인 서랍이 일부 열려 있어서 확인하여 보니 응급진료 지급 의뢰 문서가 다수가 있을 것을 보고 확인 한 결과, 4월에서 5월사이의 결재된 전자 문서이지만, 세부 내역을 EMR시스템에 등록하지 않아 최종 접수되지 않은 문서 등 총 ##건의 문서가 [표 5]와 같이 개인서랍 및 캐비닛에 보관된 것이 확인되어 2021.06.28. 경위서를 작성한 사실이 확인됩니다.

[표 5] 미처리 보관 문서 내역

연번	문서번호	소요일	사유
1	%%%%%%%%	##	의학자문 진행 후 지급
2	%%%%%%%%	##	의학자문 진행 후 지급
3	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완후 지급
4	%%%%%%%%	##	의학자문 진행 후 지급
5	%%%%%%%%	##	의학자문 진행 후 지급
6	%%%%%%%%	##	과실에 의한 서류 누락
7	%%%%%%%%	##	과실에 의한 서류 누락
8	%%%%%%%%	##	과실에 의한 서류 누락
9	%%%%%%%%	##	과실에 의한 서류 누락
10	%%%%%%%%	##	과실에 의한 서류 누락
11	%%%%%%%%	##	의학자문 진행 후 지급
12	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급
13	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급
14	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급
15	%%%%%%%%	##	과실에 의한 서류 누락
16	%%%%%%%%	##	과실에 의한 서류 누락
17	%%%%%%%%	##	과실에 의한 서류 누락
18	%%%%%%%%	##	계좌 오류 보완 후 지급
19	%%%%%%%%	##	서류 및 계좌 보완 후 지급

연번	문서번호	소요일	사유
20	%%%%%%%%	##	의학자문 진행 후 지급
21	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급
22	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급
23	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급
24	%%%%%%%%	##	과실에 의한 서류 누락
25	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급
26	%%%%%%%%	##	과실에 의한 서류 누락
27	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급
28	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급
29	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급
30	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급
31	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급
32	%%%%%%%%	##	과실에 의한 서류 누락
33	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급
34	%%%%%%%%	##	서류미비로 보완 후 지급

(4) 응급진료비 중복 지급

감사실에서는 과거 감사 지적사례 분석 등을 통해 자체 리스크 예방 목적으로 자율시정프로그램제도를 운영하고 있으며, 자율시정프로그램 점검항목 중 전문 위탁진료비와 응급진료비의 중복지급 여부를 점검하여 그 결과를 분기별로 감사실에 통보하도록 하고 있습니다.

따라서, ◆◆○○병원에서는 관할 지방보훈(지)청에서 심사 및 지급 의뢰한 응급진료비에 대해 이중청구 여부 등을 점검하여 응급진료비가 중복 지급되지 않도록 하여야 할 것입니다.

그런데, '20. 1.~'21. 6. 기간 동안 ◆◆○○병원의 응급위탁진료비 중복지급 여부를 확인한 결과, 징계대상자는 ○○○환자가 '20.11.16. ▣▣▲▲▲병원 ●●●과에서 심부전으로 응급진료 후 '20.11.25. 퇴원하여 환자부담총액 \$,\$\$\$,\$\$\$원의 영수증을 발급받아 ●●□□보훈지청으로 청구되어 '21. 5.24. 접수하였으며, 심사를 통해 \$,\$\$\$,\$\$\$원을 삭감처리 하고 '21. 6.22. ○○○환자 계좌로

\$\$\$\$,\$\$\$원 지급하였으나,

○○○환자는 '21. 6. 9. 동일 영수증을 재발행을 받아 ○●□□보훈지청으로 재청구하여 '21. 6.21. ◆◆○○○병원에 접수되었고 징계대상자는 EMR시스템의 기 청구입력 사항('21. 5.24. 접수분)과 중복체크 알림에도 불구하고 면밀히 확인하지 않고 저장 후 진행하여 동일한 삭감처리(\$\$,\$\$\$원)로 '21. 7. 6. \$\$\$\$\$\$원이 신청인 계좌로 중복지급 되는 등 [표 6]과 같이 #건 \$\$\$\$\$\$원의 응급위탁진료비가 중복 지급되었으며, 이중 ○○○ 환자의 \$\$\$\$\$\$원은 감사기간 중에 회수한 사실이 확인됩니다.

[표 6] ◇◇▽▽진료비 중복지급 내역

(단위 : 일/원)

구분	성명	진료일	병원명	청구접수일	입원/외래	지급액	지급일
응급	A	'20.11.16~11.25	▣▣△△대	2021-05-24	입원	\$	2021-06-22
응급	A	'20.11.16~11.25	▣▣△△대	2021-06-21	입원	\$	2021-07-06
응급	B	'20.12.31	◇◇◇◇	2021-01-25	외래	\$	2021-02-08
응급	B	'20.12.31	◇◇◇◇	2021-02-24	외래	\$	2021-03-19
합 계					2건	\$	

* 자료 : ◆◆○○○병원 ◆◆◆부 제출자료 재구성

따라서, 위의 (1),(2),(3),(4) 사항으로 인해 [표 7]와 같이 징계대상자 본인의 접수 지연 및 지출결의서 작성 지연 등 부적정한 업무처리로 근무일 기준 최대 ##일이 지연되는 등 2021년 1월 ~ 2021년 6월까지 총 지급의뢰 건수 #,###건 \$\$\$\$\$\$천 원 중 ##% 인 #,###건 \$\$\$\$\$\$천 원의 응급진료비가 「전상군경 등 응급진료비 지급에 관한 지침」의 지급 기한인 14일을 초과하여 신청인에게 지급 하거나, 응급진료비 #건, \$\$\$\$\$\$원이 중복 지급된 사실이 확인됩니다.

[표 7] 응급진료비 지급 현황(2020년~2021.6월, 지급 기준)

(단위 건/천원)

구분	14일 초과			14일 준수			합 계		
	건수	금액	평균 지급일	건수	금액	평균 지급일	건수	금액	평균 지급일
21.1~21.6	##	\$\$\$	##	##	\$\$\$	##	##	\$\$\$	##
20.1.~.12	##	\$\$\$	##	##	\$\$\$	##	##	\$\$\$	##

* 자료 : ◆◆○○병원 ◆◆◆부 제출자료 재구성

5. 징계대상자의 주장 및 판단

징계대상자는 지연 접수에 대해 응급진료에 대한 의학자문 미비로 EMR시스템의 의학자문 완료된 날로 최종 접수일로 변경해야 하나, 시스템 상 심사완료시 접수일을 변경할 수 없어서 지연 접수로 분류되었다고 하고, 또한 매일 접수 및 수령된 등기우편물로 인해 문서가 겹쳐서 보관되어 결제 누락여부를 정확히 확인하지 못하여 지연 처리로 된 것으로서 단순 업무 실수이며, 업무처리에 있어서 의도적으로 지연할 생각은 없었다고 주장하고 있습니다.

그러나, 단순 실수와 업무처리 미흡이라 하기에는 #개월 이상 지속되었으며, 전임자는 #년 동안 #,###건 중 #건(접수번호로는 #건)만 #일을 초과하여 지급되었다는 점과 2021.07.01.부터 응급진료비 지급 업무를 처음 수행하는 후임자 역시 현재까지 지급일을 초과하는 사례가 없다는 점에 반해 징계대상자는 14일 초과하여 지급한 건수와 금액이 ##% 수준으로 과다하다 점에서 대상자의 주장은 정당성이 결여됩니다.

6. 징계요구 양정

응급진료비 지급의뢰 문서 지연 접수, 지출결의서 작성 지연 등으로 인해 응급진료비를 지급의뢰 받은 날로부터 14일을 초과하여 신청인에게 지급한 행위는 「전상군경 등 응급진료비 지급에 관한 지침」 제8조에 대한 위반 사항이고, 상사에게 지연사실에 대해 정확히 보고하지 않고 상사의 명령과 지시에 따르지 않은 행위와 응급진료비 중복지급 한 행위는 「복무규정」 제6조를 위반사항이며, 본인 행위에 대해서 단순 실수 및 업무 미흡이라고 변명하는 등 잘못에 대한 반성하지 않는 등 업무를 태만하게 처리한 사실로 징계사유에 해당합니다.

7. 조치할 사항

○ □□이사는

- 공단 「인사규정」 제12조 및 「감사규정」 제30조 규정에 따라 대상자를 징계 처분하시기 바랍니다.

이 하 여 백

2021.09. .

감 사 이 병 구